

时采取信息屏蔽措施，避免了损害后果的扩大，积极可取。相关消费平台运营者更应该承担相应的社会责任，进一步深化网络空间协同治理，促进相关行业健康有序发展。

编写人：上海市杨浦区人民法院 孙幸冬 胡凤麟

四、名誉权纠纷

44

村民通过微信群进行监督与侵犯名誉权的界定

——朱某某诉赵某某名誉权案

【案件基本信息】

1. 裁判文书字号

山东省淄博市中级人民法院(2023)鲁03民终2903号民事判决书

2. 案由：名誉权纠纷

3. 当事人

原告(上诉人):朱某某

被告(被上诉人):赵某某

【基本案情】

朱某某系某村的党总支书记、村委会主任，赵某某系该村村民。该村村委会在另一案中起诉赵某某，要求其缴纳在村里建设厂房的租金，而赵某某认为朱某某作为村领导应当带头缴纳租金，且其想进行舆论监督，因此赵某某于2023年2月9日22时11分至26分之间在村民群等四个微信群发布了同一条微信，主要内容为：“本人经建设许可后，在村里建设厂房。但在2022年，朱某某说本人占用村土地，要求我们签订合同，缴纳租金……像这种情况朱某某本

人实际控制的公司的情况要更加严重，朱某某从未缴纳过租金。本人也向村委会表明态度，只要朱某某带头缴纳租金，公平公正处理问题，本人就缴纳租金，但村委会未作回复……我强烈要求召开村民大会，将第二次改制的合同公示，让广大村民了解合同内容……希望我们大家一起齐心协力！”该微信发布后，上述四个群中无人进行评论、转发等。

朱某某认为，赵某某将捏造歪曲的事实散布在几百人的微信群中，贬损其名誉，侵害了其合法权益，要求赵某某停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉，并支付精神损害赔偿1元。

赵某某认为，其在四个微信群中发布的涉及朱某某的内容系行使公民的监督权。因此赵某某认为其不存在侵犯朱某某名誉权的行为，请求驳回朱某某的诉讼请求。

【案件焦点】

1. 赵某某在微信群中发表言论的行为是否侵犯朱某某的名誉权；2. 村民行使监督权与侵犯名誉权的界限认定。

【法院裁判要旨】

山东省淄博市博山区人民法院经审理认为：民事主体享有名誉权。任何组织或者个人不得以侮辱、诽谤等方式侵害他人的名誉权。名誉是对民事主体的品德、声望、才能、信用等的社会评价，对这种社会评价的贬损才导致对自然人和法人名誉权的侵犯。损害自然人名誉权，一般是以捏造事实公然丑化他人人格，以及用侮辱、诽谤等方式损害他人名誉，造成一定影响，使得社会公众对被侵害人的社会评价降低。是否构成侵害名誉权，应当根据受害人确有名誉被损害的事实、行为人行为违法、违法行为与损害后果之间有因果关系、行为人主观上有过错来认定。同时认定行为人承担侵害除生命权、身体权和健康权外的人格权的民事责任，应当考虑行为人和受害人的职业、影响范围、过错程度，以及行为的目的、方式、后果等因素。本案中，赵某某作为某村村民，因缴纳租金一事在村民群等四个群中发布案涉微信，其并未提供证据证明其所发

表言论的客观真实性，即使有相关事实发生，其亦应通过合法途径解决，故赵某某发布案涉微信的行为违法且主观上存在过错。但朱某某作为村委会主任，赵某某作为本村村民，双方之间存在管理、监督等身份关系，赵某某虽是在四个群中发布了案涉微信，但所涉范围及人群较为固定，且该微信内容发布后，并未有人对此进行评论及转发等。再者，从微信内容及事件起因来看，赵某某微信中所涉内容不足以引发群内其他成员对朱某某猜测和误解，也不足以损害村民对朱某某的信赖，更不足以造成社会公众对朱某某的社会评价降低。即赵某某发布微信的行为虽然违法，但是情节显著轻微，其主观恶意较小，朱某某主张赵某某侵犯其名誉权，其提供的证据不足以证明存在名誉被损害的事实，不符合名誉权侵权的全部构成要件。朱某某要求赵某某停止侵害、消除影响、恢复名誉、赔礼道歉以及要求赵某某支付精神损害赔偿的诉讼请求，不予支持。

山东省淄博市博山区人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第六十七条，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国民事诉讼法〉的解释》第九十条、第九十一条的规定，判决：驳回原告朱某某的诉讼请求。

朱某某不服一审判决，提起上诉。

山东省淄博市中级人民法院经审理认为：法律保护名誉权的目的在于维护受害人的社会评价不被侵害，保护受害人的社会交往能正常进行。对名誉权侵害必须是行为人所实施的侵害名誉行为，影响受害人社会评价，应以公众对受害人的社会评价降低为标准。本案中，朱某某与赵某某之间存在管理、监督等身份关系。赵某某与朱某某乃至村委产生纠纷，本应通过合法途径予以解决，然赵某某在村民群等群聊中发布案涉信息，其行为确实有失妥当，但结合事件起因、群聊性质以及微信内容来看，案涉微信群聊所涉范围有限、涉及人群相对固定，案涉信息发布后未引起恶意评论或转发，微信中所涉内容亦不足以造成公众对朱某某的社会评价显著降低。

山东省淄博市中级人民法院依照《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十七条第一款第一项规定，判决如下：

驳回上诉，维持原判。

